

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7473/2537

นาย บุญ เรือง ง เหลืองรุ่งโรจน์
นาง นवलลออ แซ่ก้วย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1546, มาตรา 1566, มาตรา 1567 (1)

โจทก์จำเลยซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสได้ตกลงแยกกันอยู่และร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงผลัดกันดูแลบุตรผู้เยาว์ โจทก์ซึ่งมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นบิดาของบุตรผู้เยาว์ ข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการปกครองดูแลบุตรผู้เยาว์ระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อมไม่มี จึงไม่อาจทำบันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ได้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 โจทก์ไม่อาจฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกันคือ เด็กชายยัง โจทก์จำเลยตกลงแยกกันอยู่และร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือว่าให้เด็กชายยังอยู่กับแต่ละฝ่ายคนละ 2 สัปดาห์ ตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 1 ต่อมาจำเลยรับเด็กชายยังไปจากโจทก์ พันกำหนดแล้วไม่ส่งคืน ขอให้

บังคับจำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า เด็กชายยังเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย จำเลย
เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว จำเลยทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับที่อยู่ของ
เด็กชายยังตามเอกสารท้ายฟ้องจริงแต่อำนาจปกครองไม่ได้อยู่กับโจทก์ เมื่อจำเลย
ประสงค์จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เองย่อมมีอำนาจกระทำได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษาให้
จำเลยปฏิบัติตามสัญญาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 โดยส่งเด็กชายยังบุตรผู้เยาว์ให้
ไปอยู่กับโจทก์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ส่งตัวบุตรผู้เยาว์ผลัดกันดูแลฝ่ายละ
2 สัปดาห์ คำขออนุญาตจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะที่โจทก์และจำเลยทำบันทึกข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 1 กันนั้น โจทก์ไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายยัง เพราะ
โจทก์ยังมีได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลยหรือจดทะเบียนรับรองว่าเด็กชายยังเป็นบุตร
หรือศาลพิพากษาว่าเด็กชายยังเป็นบุตรของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นบิดาของเด็กชายยังตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ลักษณะ 2 หมวด 2 ข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการปกครองดูแลเด็กชายยัง
ระหว่างโจทก์กับจำเลยย่อมไม่มี โจทก์และจำเลยจึงไม่อาจทำบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับเด็กชายยังได้ ดังนั้น บันทึกข้อตกลงตามเอกสารท้ายฟ้อง

หมายเลข 1 จึงไม่มีผลเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 โจทก์ไม่อาจฟ้องให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อ
ตกลงดังกล่าวได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>